



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

קרול מריס
רח' לוי אשכול 9, קריית מוצקין

התובע:

-נגד-

שטינברג אלכסנדר
רח' לוי אשכול 9, קריית מוצקין

הנתבע:

פסק דין משלים

בכתב התביעה שלפניי עתר התובע לחיוב הנתבע בתיקון ליקויי רטיבות בדירתו, למתן צו להסרת "מנוף עם עגלת סופר" שהותקן על גבי הרכוש המשותף וכן לסילוק עצים וברזלים שהנתבע אחסן על קיר הבית המשותף.

רקע כללי וההליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בדירות שבבית משותף הידוע 10428 חלקה 468 הנמצא ברחוב לוי אשכול 9 קריית מוצקין (להלן – הבית המשותף). דירת התובע (תת חלקה 37) נמצאת מתחת לדירת הנתבע (תת חלקה 41).

2. בתאריך 11.10.2021 ניתן פסק דין חלקי בקשר לסעד שעניינו צו עשה לתיקון דירת הנתבע. פסק הדין כלל הוראות לתיקון ליקויי הרטיבות בדירת הנתבע תחת פיקוח המומחה המוסכם שמונה, מר ניקלשפארג (להלן – המומחה).

3. בדוח פיקוח שהוגש על ידי המומחה בתאריך 30.11.2021 דווח שהנתבע תיקן את הליקויים בדירתו בהתאם להנחיותיו אלא שבתאריך 26.01.2022 הודיע התובע על חזרת הרטיבות לדירתו. בהחלטה מתאריך 06.03.2022 הוריתי שאין עוד להידרש לבעיית הרטיבות משניתן פסק דין חלקי ביחס לרכיב זה של התביעה.

4. בעניין יתר הסעדים, ביקרתי בבית המשותף בתאריך 06.03.2022 בנוכחות הצדדים, במהלך הביקור הסכימו הצדדים שסל ההרמה של הכננת יוחלף בסל קטן יותר, כך שבעת פעולת הכננת לא יהא כל מגע או חיכוך בין סל ההרמה למעקה מרפסת דירת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובע. בהחלטה שניתנה באותו היום נקבע שהוראות אופרטיביות ביחס להסכמת הצדדים תינתנה בפסק הדין המשלים, ונקבעו מועדים להגשת טיעוני הצדדים בסעד שעניינו סילוק החפצים שמאחסן הנתבע מחוץ למעקה מרפסת דירתו.

5. טיעוני התובע הוגשו בתאריך 05.04.2022. סיכומי הנתבע הוגשו בתאריך 27.04.2022.

טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טענות התובע

6. בסיכומיו טען התובע שיש להורות לנתבע לסלק חפצים שתלה על מעקה מרפסת דירתו, בהעדר הסכמת בעלי הדירות, ומשמדובר בתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

7. לטענת התובע רתימת מוטות ברזל ועץ על מעקה המרפסת, מסוכנת ועלולה לגרום נזקים לגוף ולרכוש, אם חלילה יתנתקו ויישטמו לשטח מרפסתו. מלבד הסכנה הכרוכה בשימוש זה, הרי שתליית החפצים באופן האמור פוגעת בחזות הבית המשותף. בנסיבות העניין מבקש התובע לתת הוראות ביחס למידותיו של סל ההרמה הקשור לכננת ולאסור על הנתבע לאחסן חפצים על גבי מעקה המרפסת.

8. בעניין הוצאות ההליך ביקש התובע לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך: 1,755 ₪ עבור שכר המומחה מטעמו; 2,574 ₪ בגין חלקו בשכר המומחה המוסכם; 9,371 ₪ עבור שכ"ט עו"ד; 654 ₪ בגין אגרת פתיחת תיק והוצאות מסירה בסך 120 ₪. במסגרת פסיקת הוצאות ההליך מבקש התובע לתת ביטוי לזלזול שהפגין הנתבע כלפי התובע לאורך ההליך, סירובו להכיר במעשיו ובבעיות מביתו ואף הפר את החלטות המפקחת לרבות ההחלטה מתאריך 02.01.2022 שחייבה אותו להמציא העתק מלא מכתב הגנתו לתובע, דבר שלא בוצע עד היום.

טענות הנתבע

9. בסיכומיו טען הנתבע שבהתאם להבנות אליהן הגיעו הצדדים במהלך הביקור במקום, הוחלף סל ההרמה של הכננת לסל קטן יותר, זאת למרות שבידו הסכמות של רוב דיירי הבניין המתיר לו לעשות שימוש בכננת כפי שהייתה, וזאת כדי לצמצם את ההפרעה הנגרמת לתובע. אשר לטענת התובע לחפצים הקשורים למעקה מרפסת דירתו, הבהיר הנתבע שמדובר בסוכת נחלים שאינה מסכנת את דירת התובע או את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בטיחות בני ביתו, המונחת על מתקן ייעודי במרפסת דירתו, זה שנים רבות; מעולם לא נותק המתקן מהמעקה בשל מזג האוויר לרבות רוחות חזקות וסערות. ביחס לליקויים שהסבו נזקי רטיבות לתובע, טען הנתבע שמדובר היה בנזילה קלה בלבד שתוקנה בפיקוחו של המומחה שמונה בהסכמת הצדדים. בנוגע לטענת התובע שהמומחה הוזמן על ידי הנתבע ללא אישור המפקחת, הסביר התובע שאינו מיוצג, וברגע שעלתה טענה להימשכות הנזילות הזמין את המומחה מתוך רצון לקיים אחר הוראות פסק הדין.

10. לטענת הנתבע החשבוניות שצורפו לסיכומי התובע עבור "המצאות משפטיות" לא קשורות להליך, שכן התובע לא המציא לנתבע דבר במסירה אישית. לאור האמור מבקש הנתבע לדחות את התביעה אשר בבסיסה ליקוי רטיבות קל שתוקן במלואו, ולחייב את התובע בהוצאות הנתבע בהליך.

דיון והכרעה

11. מטיעוני הצדדים ניתן להסיק שליקויי הרטיבות בדירת הנתבע תוקנו בהתאם לפסק הדין החלקי שניתן בתאריך 11.10.2021. כמו כן עולה מטענת הנתבע שלא נסתרה, כי סל ההרמה המחובר לכננת הוחלף בהתאם להסכמות הצדדים בביקורי במקום; נותר להכריע אם כן בסעד לסילוק ה"חפצים המסוכנים" בהם מוטות ברזל ועץ שמאחסן הנתבע על ידי קשירתם לדופן החיצונית של מעקה מרפסת דירתו. בעניין זה טוען הנתבע שלא מדובר בחפצים מסוכנים, אלא בסוכת נחלים המונחת קבע במתקן ייעודי ומשמשת אותו רק בחג הסוכות.

12. התובע מבסס תביעתו על סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **התקנון המצוי**) הקובע כדלקמן:

- (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. לטענת התובע, אחסון החפצים על ידי קשירתם לקיר החיצוני של מרפסת דירת הנתבע, פוגעת בחזות הבית וחורגת משימוש סביר, ולכן יש בה משום "פגיעה ברכוש המשותף" כמשמעה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. כמו כן טוען התובע לתחולתו של סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, שכן לטעמו אחסון החפצים על ידי הצמדתם לדופן המעקה באופן חובבני, עלולה לפגוע בדירת התובע וכן לסכן את התובע ובאי ביתו, אם חלילה יישמטו אותם חפצים למרפסת דירתו.

14. הכלל הוא שלצורך עריכת שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית. הסכמת האסיפה הכללית משמעה הסכמה של רוב בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי. "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: [ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז \(3\) 1722, 1725 \(1963\)](#)]. גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל סוג שהוא [ראו: ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].

15. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד שאין בשימוש זה משום פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף.

16. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; רע"א



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

**מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז(4) 737 (1983).

17. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל [המפקח על המקרקעין] 75/16 שבט נ' קלפר (נבו, 17.7.2017).

18. ביישום כללים אלו על ענייננו אני סבורה שיש לראות באחסון החפצים על מעקה המרפסת פגיעה ברכוש המשותף. כאמור, בתאריך 06.03.2022 ביקרתי בבית המשותף, התרשמתי ממראהו הכללי, מסביבת המגורים ומהבניינים הסמוכים. הבחנתי בקורות עץ המוצמדים לאחת מדפנות מעקה מרפסת הנתבע, בחלקה החיצוני. אין לשלול את טענת הנתבע שמדובר באחסון של חלקי סוכה, בזאת לא הבחנתי ממקום עמידתי, בחצר הבית, אך ממילא אין כל משמעות לאבחנה בין השניים. מהתמונה שצורפה לכתב ההגנה (נספח ח'1) ניתן להבחין ברצועות המתחברות למעקה. מביקורי במקום התרשמתי שאחסון קורות העץ על ידי הצמדתם לדופן המעקה פוגע במראהו הכללי של הבית המשותף, ובנסיבות העניין, היה על הנתבע לקבל את הסכמת האסיפה הכללית, זו כאמור אינה מונחת לפניי.

19. אין לשלול את טענת התובע שהשימוש שעושה הנתבע במרפסת דירתו לצורך אחסון חפציו עלול לסכן את דירת התובע, לצד האמור, לא נעלמה מעיניי טענת הנתבע שלא נסתרה, כי מדובר בשימוש שנעשה על ידו שנים רבות, ללא כל תקלה. בנסיבות העניין, ובשים לב לדברי התובע בדיון שהתקיים בתאריך 13.07.2021 (עמוד 2 שו' 44-47) שהשימוש האמור בדירת הנתבע החל להפריע לו רק לאחרונה, מהרגע שבנה את תוספת המרפסת לדירתו; מצאתי לקבוע שככל שתתקבל הסכמת רוב בעלי הדירות לשימוש האמור ויומצא על ידי הנתבע אישור של מהנדס בטיחות לשימוש שהוא עושה בדירתו לצורך אחסון כאמור, יהא הנתבע רשאי להמשיך לאחסן את חפציו בדרך של קשירתם לדופן מעקה מרפסת דירתו, כפי שהוא עושה היום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

20. [תקנה 151\(א\)](#) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - **התקנות**) קובעת שתכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך.

21. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר שיש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין [\[ע"א 2617/00 מחצבות כנרת \(שותפות מוגבלת\) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד \(1\) 600, 618 \(2005\); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת \(נבו\), 1.9.2015\]](#).

22. בהקשר לדרך ניהול ההליך ראיתי להתייחס לאופן עריכת כתב התביעה, שהקשה על הבנת חזית תביעתו של התובע. מאמץ רב נדרש לשם אבחנה בין הטענות לעניין תליית חפצים מסוכנים על הקיר המשותף לבין הטענה לשימוש אסור בכננת. אותה כננת כונתה בכתב התביעה בשמות שונים: מעלון, מנוף ועגלת סופר, תוך יצירת רושם לשימוש שעושה הנתבע בשלושה מתקנים שונים.

23. עוד אפנה לסעיפים 6-14 לכתב התביעה שעניינם תיקון הנזילה, ובהמשך לסעיף 15 שעניינו הנחת חפצים על הקיר החיצוני בהקשר **למנוף ולעגלת סופר**, בסעיף 16 חוזר עניין הנזילה, ולאחריו סעיף 17 המציג לכאורה טענה חדשה ("נוסף לכך הנתבע...") אך שוב ישנה חזרה על תליית חפצים כבדים לרבות **עגלת סופר/מעלון** ומוטות ברזל ועץ שתלויים פרוביזורית. בסעיף 23 שוב מוצגת לכאורה טענה חדשה ("עוד התקין הנתבע..."), אך עניין העצים והברזלים חוזר על עצמו.

24. מעבר לכך אציין את ה"ערפל" בסיכומי התובע סביב עניין תיקון הליקויים בדירת הנתבע, כאשר בסעיפים 22 עד 23 מובא תיאור "היסטורי" של חזרת הרטיבות לדירת התובע לאחר השלמת התיקונים, שבעקבותיה הוזמן המומחה על ידי הנתבע לצורך מתן הוראות; זאת במקום לציין באופן מפורש וברור: האם בעקבות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/240/2021
מס' בקשה: 8/241/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעורבותו של המומחה תוקנו הליקויים בדירת הנתבע ובעיית הרטיבות נפתרה, אם לאו. לעניין זה הכלל הוא שיצירת ערפל ביחס לעובדות המהותיות והעיקריות תפעל במקרה של ספק לרעת התובע [ראו והשוו: [רע"א 2232/14 פלוני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ](#) (נבו, 10.8.2014); [ע"א 2161/11 דרור נ' פרץ](#) (נבו, 5.2.2013)].

25. בשים לב לאמור, ולאחר בחינת יתר השיקולים בהם הסעדים שנפסקו, ההסכמה שגובשה בין הצדדים ביחס לכננת ושיתוף הפעולה של הנתבע בהליך, מצאתי לחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות על הצד הנמוך בסך של 5,000 ₪.

סיכום

26. הסעד בעניין הכננת נמחק משהוחלף סל ההרמה המחובר לכננת, כעולה מסיכומי הנתבע.

27. התביעה בעניין השימוש שעושה הנתבע במעקה מרפסת דירתו מתקבלת. בתוך 60 יום נדרש הנתבע לסלק את החפצים המאוחסנים על דופן מעקה מרפסת דירתו לרבות המתקן המחזיק אותם, ואולם, ככל שתתקבל הסכמת רוב בעלי הדירות לשימוש האמור וכן תומצא לתובע חוות דעת מהנדס בטיחות המאשרת שהשימוש שעושה כיום הנתבע במרפסת לצורך אחסנת מוטות עץ וברזל באמצעות המתקן המתחבר למעקה, תקני ואינו מסכן את דירת התובע, לא ייכנס צו זה לתוקף.

28. סכום ההוצאות בסך 5,000 ₪ שנקבע בסעיף 25 לעיל יועבר לתובע בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ניתן בתאריך י"ז באייר תשפ"ב, 18 במאי 2022, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין